

Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado

PARECER

Projeto de Lei Complementar nº 143/2020

Processo nº 20215.01.00/20-4

Proponente: Deputado Elton Weber e mais 37 Deputados (as)

Ementa: Regulamenta o inciso II do Art. 128 da Constituição Estadual e dá outras providências

Relator: Deputado Jeferson Fernandes

Parecer: Favorável com emenda

PARECER

Vem ao exame e parecer desta Comissão de Segurança e Serviços Públicos o Projeto de Lei Complementar nº 143/2020, de autoria do Deputado Elton Weber e mais 37 deputados (as), que regulamenta o inciso II do Art. 128º da Constituição Estadual e dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

Na Comissão de Constituição e Justiça, onde transitou, obteve parecer favorável.

A regulamentação a que se refere o projeto, indica, conforme o inciso II do Art. 128º da Constituição Estadual, que os municípios poderão constituir “serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil. ”, congregando as seguintes funções: a prestação de serviços de prevenção e controle de incêndios, busca e salvamentos, atendimento de suporte básico de vida e atividades de defesa civil, sem prejuízo às legislações vigentes.

Ademais, o projeto em seu Art. 3º, regulamenta os tipos de oferta dos presentes serviços, com base no disposto no § 1 do Art. 8º da Lei Complementar 14.376, de 26 de dezembro 2013, a saber:

Corpo de Bombeiros Municipal - Organização e Serviço civil, criado e instituída por legislação específica de cada município, vinculado ao Poder Executivo Municipal.

Corpo de Bombeiros Voluntários - Organização e Serviço civil, criado e organizada sob a forma jurídica de associação sem fins lucrativos, regida e organizada pelo estatuto social adotado, com autorização de funcionamento outorgado pelo município.

Corpo de Bombeiros Particular tipo Brigada de Incêndio - Organização Auxiliar de Bombeiros, estruturada por empresa privada ou pública, colocando seu contingente a disposição em casos de emergência e desastres, quando solicitados.

Desta forma, salienta-se na justificativa do PLC a preocupação com a regulamentação da atuação dos bombeiros voluntários, serviço que segundo o deputado proponente, já existem em vários municípios do Rio Grande do Sul e constituem-se em organizações não governamentais, mais do que isto, organizações da sociedade civil de interesse público. E complementa afirmando que, os bombeiros voluntários surgem da comunidade, onde predominam os contatos sociais primários, a força da espontaneidade, das relações afetivas, do trabalho voluntário. Seus efeitos surgem com grande probabilidade de êxito.

No Brasil, o primeiro estado brasileiro a ter um Corpo de Bombeiros Voluntários foi Santa Catarina, na cidade de Joinville, criado em 1982. Esse foi o primeiro Corpo de Bombeiros, desse tipo, em toda América do Sul. Tal iniciativa se deve ao fato da região ter muitos imigrantes europeus, que trouxeram essa tradição da Europa.

O Corpo de Bombeiros Voluntários é muito difundido no continente Europeu, especialmente na Alemanha e Portugal. Japão, Estados Unidos e Chile, também são países com tradição nesta modalidade de

organização dos bombeiros.

Em nosso estado, em virtude do grande número de municípios que possuem Corpo de Bombeiros Voluntários, existe uma associação que congrega estas iniciativas, a Voluntersul: Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul. E tem como objetivo fortalecer os laços, zelar e incentivar o desenvolvimento de seus membros.

Salientasse que as atividades civis auxiliares de bombeiros no Rio Grande do Sul, já foram objeto, anteriormente, de tentativas legislativas de regulamentação junto ao Executivo Gaúcho, envolvendo inclusive o Ministério Público Estadual, e em virtude da dificuldade de se chegar ao consenso, não avançaram. Conforme Nota Técnica 02/2020, do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, deste MP/RS.

Desta forma, analisando a importância do tema, as repercussões positivas destas atividades em nosso estado e a necessidade de regulamentação do trabalho tão significativo para as comunidades gaúchas, faz-se necessário alguns apontamentos sobre o referido projeto.

1- Que a atuação dos bombeiros voluntários, dos bombeiros civis e da defesa civil, como está no projeto, deve ocorrer de forma harmoniosa e participativa com o trabalho realizado pelos bombeiros militares, uma vez que estes atuam junto à população gaúcha garantindo não só o enfrentamento a incêndios urbanos, florestais e especiais, como também resgates, salvamentos, atendimento pré-hospitalares e serviços técnicos. Representando com excelência, a oferta do serviço de segurança pública, sendo uma das funções de maior credibilidade pública no Rio Grande e no Brasil, conforme pesquisas de opinião.

2- A construção de uma emenda ao referido projeto, que indique, com maior nitidez, qual a fonte legal que garante os critérios para a fiscalização das atividades dos bombeiros voluntários e civis. Bem como, em relação aos equipamentos utilizados por estes, uma vez que tais serviços, tem repercussões diretas na vida de centenas de gaúchos e gaúchas, em virtude da essencialidade dos referidos serviços a serem regulamentados, a saber: prestação de serviços de prevenção e controle de incêndios, busca e salvamentos, atendimento de suporte básico de vida e atividades de defesa civil. Desta forma considerando a relevância do tema, apresentamos a seguir a referida emenda.

Sendo assim, a partir dos elementos expostos, ainda que exista a necessidade das inclusões na referida iniciativa, nosso parecer é favorável com Emenda ao Projeto de Lei Complementar 143/2020.

Sala da Comissão, em 24 de junho de 2021.

Dep. Jeferson Fernandes	Dep. Gerson Burmann
Vice-Presidente, no exercício	
da presidência e Relator	

Dep. Dirceu Franciscon	Dep. Ten. Coronel Zucco
------------------------	-------------------------

Dep. Neri, O Carteiro	Dep. Franciane Bayer
-----------------------	----------------------

Dep. Gilberto Capoani	Dep. Fábio Ostermann
-----------------------	----------------------